

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3431/2532

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท แอ๊ปเปิ้ล อินดัสตรีส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ประเภทพิกัต ที่ 76.06, มาตรา
ประเภทพิกัตที่ 76.16

สินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรทำด้วยอลูมิเนียม มีลักษณะเป็นแผ่น
กลมเรียบ หนาเกินกว่า 0.20 มิลลิเมตร ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่ยาวเกินกว่า 6 มิลลิเมตร มีรู ตรงกลางใช้ทำหลอดบรรจุยาสี่พัน เป็นสินค้าที่จัดอยู่
ในจำพวกเป็นแผ่นที่เตรียมไว้เพื่อทำหลอด จึงอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.06 ตามพระ
ราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วว่าได้แก่
หลอด ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดหรือท่อทำด้วยอลูมิเนียม ไม่เข้า
ลักษณะประเภทพิกัตที่ 76.16ได้แก่ ของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอลูมิเนียม ก. ของประดับ
กายและของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัว ซึ่งมีได้ระบุไว้ในประเภทอื่นอันเป็นการ
กำหนดไว้กว้าง ๆ ในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในประเภทพิกัตอื่นและจะนำคำวินิจฉัยของ
คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งมี
ข้อความแตกต่างจากที่พระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากรบัญญัติไว้ดังกล่าวมาเทียบ
เคียงปรับให้สินค้านี้ดังกล่าวข้างต้นจัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 76.16หาได้ไม่.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ